

감사결과 처분요구서

- 공사, 용역 산출내역서 관리 실태 조사 -

2025. 8.

한국수력원자력(주) ○본부

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사중점 및 대상	2
3. 감사 기간 및 인원	2
4. 감사결과 처리	2
II . 감사결과	3
1. 처분요구와 통보사항 일람표	3
2. 처분요구와 통보사항 명세	3

I . 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

공사, 용역 체결 후 계약상대자가 제출하는 산출내역서는 계약서, 유의서, 계약 일반조건 및 특수조건 등과 함께 계약 문서를 구성하며, 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급시에 적용할 기준이 되므로 감독자의 확인 및 검토가 미흡할 경우 계약이행에 지장을 초래하며, 계약분쟁으로 연결될 수 있다. 이에 ○본부 ◇부는 공사·용역 산출내역서 적정성 점검을 2025년도 연간감사계획에 반영하여, 본 감사를 실시하게 되었다.

특히, 산출내역서 등록 누락, 산출내역서 비목 임의 조정, 수량 누락 등과 관련하여 “산출내역서 작성 미흡”을 취약분야로 선정하고, 관련 규정·절차 준수 여부 및 업무 수행 적정성 등의 이행실태를 점검하여 잘못 시행된 업무의 원인과 책임소재를 규명하고, 적정한 업무처리가 이루어지도록 개선방안을 제시하고자 하였다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사는 2023년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지 △사업소에서 수행한 공사·용역 계약 ***건을 대상으로 산출내역서 관리실태에 대해 점검하였으며, 특히 ① 산출내역서 제출 및 검토 절차의 적정성, ② 입찰공고문 법정 경비 축소 및 조정 여부, ③ 설계서 대비 산출내역서 비목, 물량 산정 적정성 등에 중점을 두고 실시하였다.

3. 감사기간 및 인원

○본부 ◇부는 2025년 6월 30일부터 동년 7월 11일까지 감사인원 4명을 투입하여 실지감사를 하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과 확인된 위법 부당사항과 관련하여 해당부서의 의견 등을 수렴한 후 내부 검토절차를 거쳐 같은 해 8월 7일 감사결과를 최종 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구 및 통보사항 일람표

(단위: 명, 천 원)

번호	관계부서	구분	제목	처분요구 종 류	금액 (인원)
1	☆발전소, ★발전소, ▲발전소, ▼발전소, ♠발전소, ♣발전소, ♡발전소, ♥건설소, ♣건설소	특정	산출내역서 등록 시스템 미등 록 및 지연등록	통보	-
2	☆발전소, ★발전소, ▲발전소, ▼발전소, ♠발전소, ♣발전소, ♡발전소, ♥건설소, ♣건설소, ①처, ②처	특정	산출내역서 제출방법 미흡	권고 통보	
3	♠발전소, ♡발전소	특정	입찰공고문에 고지된 법정경 비 등 과소 계상	주의 통보	(*)
4	♠발전소, ♡발전소	특정	산재보험료(신고업종 상이) 부 당 이득분 조치 필요	시정 통보	*,***
5	★발전소, ▲발전소, ▼발전소, ♠발전소, ♣발전소, ♡발전소, ♥건설소, ③처, ④처	특정	용역 과업지시서의 수량과 산 출내역서의 수량 불일치	개선 통보	-

2. 처분요구사항 명세: “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통보

제 목 산출내역서 등록 시스템 미등록 및 지연등록

관 련 부 서 ☆발전소, ★발전소, ▲발전소, ▼발전소, ♠발전소, ♡발전소,
♡발전소, ♥건설소, ♣건설소

내 용

사규 「계약규정시행세칙」 제194조(내역서 제출) 및 「용역계약일반조건」 제5조(내역서 제출)에 따르면, 공사 및 용역의 계약상대자는 낙찰금액에 맞는 산출내역서를 작성 후, 주관부서 또는 시공부서로 제출하여 “내역서 검토필” 날인을 받아 착공신고서 제출시까지 제출하여야 한다.

또한 감사결과 처분요구[2018. *. *.]에 따라 본사 ◇처는 ‘용역 산출내역서 등록 시스템 개선시행 알림’ [2019. *. *.]을 통해 산출내역서를 계약 전산시스템(산출내역서 등록 시스템)으로 관리하도록 개선 하였고,

이후 본사 ●처 공문[공사계약 관련 시스템 개선사항 알림(2021. *. *.)]에 따르면, 기존 용역 산출내역서 등록 시스템(이하 “등록 시스템”)을 공사계약에 확대 적용하여 계약체결 후 착수신고서 제출시까지 공사주관부서는 산출내역서를 등록 시스템에 등록하도록 하고 있고, 계약 이행 중 산출내역서를 변경할 경우 등록 시스템에 변경된 산출내역서를 등록하도록 하고 있다.

또한 2023년 ☐본부 종합감사결과 처분요구[2023. *. *.]에 따르면, 공사감독자가 산출내역서 검토·보완 등을 위한 계약업무 절차 이행에 따른 현실적인 여

건을 고려하여, 착공 이후 14일 이내에 산출내역서를 등록 시스템에 등록할 수 있도록 관련 규정(표준구매-****, 구매관리)을 개정하였다.

그러나 계약체결 후 산출내역서가 등록 시스템에 등록되지 않은 사례 **건
(최초 계약 시 *건, 변경 계약 시 **건)과 등록시스템에 지연 등록된 사례 **건
(최초 계약 시 **건)이 확인되었다.

(관계부서 의견) ☆발전소, ★발전소, ▲ 발전소, ▼ 발전소, ♠ 발전소, ♣ 발전소, ♥ 발전소, ♡ 발전소, ♥ 건설소 관련자들은 감사결과를 수용하면서 향후 산출내역서 등록 시스템에 등록을 지연시키거나 누락시키지 않고 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

★발전소장은

「계약규정시행세칙」 제194조 등 관련 규정을 위반하여 산출내역서를 등록 시스템에 등록 지연·누락한 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

▲ 발전소장은

「계약규정시행세칙」 제194조 등 관련 규정을 위반하여 산출내역서를 등록 시스템에 등록 지연·누락한 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사태가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.

다.(통보)

▼ 발전소장은

「계약규정시행세칙」 제194조 등 관련 규정을 위반하여 산출내역서를 등록 시스템에 등록 지연·누락한 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

♠ 발전소장은

「계약규정시행세칙」 제194조 등 관련 규정을 위반하여 산출내역서를 등록 시스템에 등록 지연·누락한 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

♠ 발전소장은

「계약규정시행세칙」 제194조 등 관련 규정을 위반하여 산출내역서를 등록 시스템에 등록 지연·누락한 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

♡ 발전소장은

「계약규정시행세칙」 제194조 등 관련 규정을 위반하여 산출내역서를 등록 시스

템에 등록 지연·누락한 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

♥ 건설소장은

「계약규정시행세칙」 제194조 등 관련 규정을 위반하여 산출내역서를 등록 시스템에 등록 지연·누락한 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

♣ 건설소장은

「계약규정시행세칙」 제194조 등 관련 규정을 위반하여 산출내역서를 등록 시스템에 등록 지연·누락한 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

권고 및 통보

제 목 산출내역서 형식 검토 미흡

관 련 부 서 ☆발전소, ★발전소, ▲ 발전소, ▼ 발전소, ♠ 발전소,
♣ 발전소, ♥ 발전소, ♥ 건설소, ♣ 건설소

내 용

사규 「계약규정시행세칙」 제194조(내역서 제출) 및 「용역계약일반조건」 제5조(내역서 제출)에 따르면, 공사 및 용역의 계약상대자는 낙찰금액에 맞는 산출내역서를 작성 후, 주관부서 또는 시공부서로 제출하여 “내역서 검토필” 날인을 받아 착공신고서 제출시까지 제출하여야 한다.

또한 입찰공고 시 입찰관련 서류 중 「공사입찰참가신청 및 입찰유의서」 제11조(산출내역서의 제출) 제3항에 따르면, 계약상대자가 작성하여 제출하는 산출내역서는 모든 면에 인감으로 간인하거나, 모든 면의 하단에 약식서명 또는 천공하여야 한다고 명시하고 있다.

그러나 공사·용역 주관부서의 “내역서 검토필” 날인이 누락된 사례 **건을 확인하였고, 계약상대자가 산출내역서의 모든 면에 인감으로 간인하거나, 모든 면의 하단에 약식서명 또는 천공 없이 산출내역서를 제출한 사례 **건을 확인하였다.

한편 현재 시스템에서 계약상대자의 산출내역서 제출 시점과 발주자의 검토 시점은 불분명하게 관리되고 있으며, 실제로 계약상대자가 산출내역서를 적기에

제출하여 감독자의 검토가 충분히 이뤄지고 있는지, 이러한 절차가 미흡하여 계약상대자 또는 발주자가 일방적으로 유리한 산출내역서 작성이 이뤄지고 있는 것은 아닌지, 업무처리 이력 관리와 계약관리 투명성 제고, 그리고 사업 추진부서의 산출내역서 검토, 등록 등 유사한 업무를 통합·간소화하기 위해 시스템을 개선할 필요가 있다. 따라서 관련 부서에 후속 조치를 권고할 필요가 있다.

(관계부서 의견) ☆발전소, ★발전소, ▲ 발전소, ▼ 발전소, ♠ 발전소, ♣ 발전소, ♥ 발전소, ♡ 건설소 관련자들은 감사결과를 수용하면서 향후 공사·용역 산출내역서에 “내역서 검토필” 날인을 누락하거나, 산출내역서의 모든 면에 계약상대자의 간인 또는 약식서명이 누락되지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☆발전소장은

「계약규정시행세칙」 제194조 등 관련 규정을 위반하여 산출내역서에 감독자의 “내역서 검토필” 날인을 누락하거나, 산출내역서 모든 면에 계약상대자의 인감 간인 등이 누락되었음에도 미흡하게 검토를 시행한 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

★발전소장은

「계약규정시행세칙」 제194조 등 관련 규정을 위반하여 산출내역서에 감독자의 “내역서 검토필” 날인을 누락하거나, 산출내역서 모든 면에 계약상대자의 인감 간인 등이 누락되었음에도 미흡하게 검토를 시행한 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

▲ 발전소장은

「계약규정시행세칙」 제194조 등 관련 규정을 위반하여 산출내역서에 감독자의 “내역서 검토필” 날인을 누락하거나, 산출내역서 모든 면에 계약상대자의 인감 간인 등이 누락되었음에도 미흡하게 검토를 시행한 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

▼ 발전소장은

「계약규정시행세칙」 제194조 등 관련 규정을 위반하여 산출내역서에 감독자의 “내역서 검토필” 날인을 누락하거나, 산출내역서 모든 면에 계약상대자의 인감 간인 등이 누락되었음에도 미흡하게 검토를 시행한 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

♠ 발전소장은

「계약규정시행세칙」 제194조 등 관련 규정을 위반하여 산출내역서에 감독자의

“내역서 검토필” 날인을 누락하거나, 산출내역서 모든 면에 계약상대자의 인감
간인 등이 누락되었음에도 미흡하게 검토를 시행한 관련 부서 직원을 대상으로
관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록
방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

♠ 발전소장은

「계약규정시행세칙」 제194조 등 관련 규정을 위반하여 산출내역서에 감독자의
“내역서 검토필” 날인을 누락하거나, 산출내역서 모든 면에 계약상대자의 인감
간인 등이 누락되었음에도 미흡하게 검토를 시행한 관련 부서 직원을 대상으로
관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록
방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

♡ 발전소장은

「계약규정시행세칙」 제194조 등 관련 규정을 위반하여 산출내역서에 감독자의
“내역서 검토필” 날인을 누락하거나, 산출내역서 모든 면에 계약상대자의 인감
간인 등이 누락되었음에도 미흡하게 검토를 시행한 관련 부서 직원을 대상으로
관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록
방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

♡ 건설소장은

「계약규정시행세칙」 제194조 등 관련 규정을 위반하여 산출내역서에 감독자의
“내역서 검토필” 날인을 누락하거나, 산출내역서 모든 면에 계약상대자의 인감

간인 등이 누락되었음에도 미흡하게 검토를 시행한 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

♣ 건설소장은

「계약규정시행세칙」 제194조 등 관련 규정을 위반하여 산출내역서에 감독자의 “내역서 검토필” 날인을 누락하거나, 산출내역서 모든 면에 계약상대자의 인감 간인 등이 누락되었음에도 미흡하게 검토를 시행한 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

●처장은

향후 전자계약시스템 개선을 추진 시, 공사·용역 계약에서 전자계약시스템을 통한 계약상대자의 산출내역서의 제출, 감독자의 승인에 따라 전자 서명 날인된 산출내역서가 내부 전산망에 자동 등록되도록 시스템을 개선하는 방안 등에 대해 적법성 등을 검토한 후, 필요한 조치를 추진하여 주시기 바랍니다.(권고)

☞처장은

●처에서 전자계약시스템 개선을 추진 시, 공사·용역 계약에서 전자계약시스템을 통한 계약상대자의 산출내역서의 제출, 감독자의 승인에 따라 전자 서명 날인된 산출내역서가 내부 전산망에 자동 등록되도록 시스템을 개선하는 방안 등에 대해,

각 단계별 명확한 업무이력 관리와 사업부서의 산출내역서 형식적 적법성 검토
업무 절감 등 업무 개선의 실효성이 강화되도록, ㉠처와 협조하여 필요한 조치를
추진하여 주시기 바랍니다. (권고)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 입찰공고문에 고지된 법정경비 등 과소 계상

관 련 부 서 ♡ 발전소, ♡ 발전소

내 용

기획재정부 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제93조(입찰공고시 안내 등) 및 우리회사 「시설공사 원가계산기준」에 따르면, 산출내역서의 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료, 퇴직공제부금비, 근로자재해보장책임보험료, 산업안전보건관리비는 입찰공고 시 고지된 금액을 조정 없이 반영하도록 되어 있다.

이에 따라 우리 회사에서 발주하는 모든 공사, 용역의 예정가격 작성 시 위의 보험료 등을 계상한 경우, 경쟁입찰의 경우 입찰공고문, 수의계약인 경우 계약안내문¹⁾을 통하여, 해당 보험료 등은 예정가격 작성 시 산출된 금액을 표기하고 이를 조정없이 반영하여야 한다고 고지하여야 한다.

따라서 해당 공사·용역의 계약담당자는 입찰공고문 등을 통해 해당 보험료 등의 구체적인 금액과 이를 산출내역서 제출 시 조정없이 반영하여야 한다는 조항을 명시하여야 한다. 또한 공사·용역의 감독자는 계약상대자가 제출한 산출내역서 검토 시 입찰공고문에 명시된 해당 보험료 등의 금액이 조정 없이 반영되었는지 확인하여야 하고, 이 금액이 다르게 작성되어 제출된 경우 계약상대자에게 수정 요구 후 산출내역서에 “내역서 검토필”을 날인하여야 한다.

1) 용역 특기사항서, 과업 설명서, 과업 지시서 등을 말한다.

그러나 계약담당자가 입찰공고문 등에서 해당 보험료 등의 구체적인 금액을 명시하였으나, 계약상대자가 산업안전보건관리비 등을 임의로 과소 계상하였음에도 감독자가 이를 승인한 사례가 *건 확인되었다.

(관계부서 의견) ♡ 발전소, ♡ 발전소 관련자들은 입찰공고 시 보험료 등 조정없이 반영되어야 할 금액을 명시하지 못하고, 고지된 법정 금액과 다르게 산출내역서가 작성·제출되었음에도 수정 요구 없이 검토를 미흡하게 수행한 것을 인정하면서 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

♡ 발전소장은

계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제93조(입찰공고시 안내 등) 및 우리회사 「시설공사 원가계산기준」에 따라 보험료 등 법정경비가 산출내역서에 부적정하게 반영되었음에도 이에 대한 검토를 미흡하게 수행한 ●부 ◎직급 A에게 인사관리 규정 제105조(경고 및 주의)에 따라 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

♡ 발전소장은

① 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제93조(입찰공고시 안내 등) 및 우리회사 「시설공사 원가계산기준」에 따라 보험료 등 법정경비가 산출내역서에 부적정하게 반영되었음에도 이에 대한 검토를 미흡하게 수행한 ●부 ◎직급 B, C에게 인사관리 규정 제105조(경고 및 주의)에 따라 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

② 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제93조 등 관련 규정을 위반하여 입찰 공고문에 고지된 법정경비 등이 부적정하게 반영되었음에도 산출내역서 검토를 미흡하게 수행한 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 산재보험료(신고업종 상이) 부당 이득분 조치 필요

관 련 부 서 ♡ 발전소, ♡ 발전소

내 용

사규 「공사계약일반조건」 제47조의2(국민건강보험료, 노인장기요양보험료 및 국민연금보험료의 사후정산)에 따르면, 공사·용역 계약에서 보험료(건강,연금, 노인장기요양)는 기성대거나 준공대가 지급 시 발주기관이 산정한 대로 산출내역서에 반영한 보험료와 실제 납입한 보험료의 차액을 사후정산토록 명기되어 있으나,

산재보험료의 경우 관련법령에 사후정산토록 규정하고 있지 않고 당초 사후정산 조건으로 계약하는 사례도 없어, 현재 해당 보험료의 완납 또는 납부여부에 따라 정산하지 않고 담당자가 준공정산 시 해당보험료의 가입여부와 완납증명만을 확인 후 계약금액의 변경 없이 지급하고 있다.

그렇지만 법정 의무가입 대상인 산재보험료의 경우 정산 시 전제조건은 우리 회사가 설계한 것과 동일한 사업종류로 신고되고 계약금액(산출내역) 기준으로 납부된 경우에 성립되는바,

만일 설계서와 산출내역서의 산재보험료율이 동일하게 산정되었고 대가도 지급되었으나, 계약상대자가 근로복지공단에 신고(사업개시 ~ 현재까지)한 사업

종류(예: 기계기구제조업)가 산출내역과 다르게 신고 되었으며, 실제 근로복지공단에 신고된 사업종류로 산재보험료를 납부하여 차액이 발생되었다면 이에 대한 차액분만큼은 계약상대자가 부당이익을 취한 것으로 볼 수 있으며, 이에 대한 권리는 우리회사에 있다.

(가) 기성금 지급 시 산재보험료 차액분 공제 지급 여부 검토 결과(☑본부 법률 자문자료 발체)2)

- 민법 제741조에서는 ‘법률상 원인 없이 타인의 재산 또는 노무로 인하여 이익을 얻고 이로 인하여 타인에게 손해를 가한 자는 그 이익을 반환하여야 한다’고 규정하여 법률상 원인 없는 이득에 대해 청구할 수 있도록 규정하고 있음. 계약상대자의 주된 사업이 기계기구제조업임에도 불구하고, 한수원으로부터 건설업의 산재보험료율을 적용한 산출내역서에 따라 계약금액을 지급 받음으로서 차액만큼의 부당한 이익을 얻었다면, 그로 인한 손해는 한수원이 입은 것이므로 한수원이 계약상대자에 대하여 부당이익을 청구할 수 있을 것으로 보임

[표] 산재보험료 부당이익분 환수 가능여부(예시)

사례	산재보험료율				환수 가능여부
	설계서	산출내역서	대가지급	신고사업	
1	3.7 %	1.01 %	1.01 %	1.9 %	X
2	3.7 %	3.7 %	3.7 %	0.7 %	O

따라서 공사·용역 감독부서에서는 산재보험료 가입여부 뿐만 아니라, 계약 체결 후 계약상대자의 신고 사업종류가 산출내역서에 산정된 요율에 따라 적합하게 신고 되었는지도 확인하여야 한다.

그러나 「☞발전소 *** 용역」 등 *건의 경우 근로복지공단에 신고 또는 납부한 산재보험료 자료를 확인한 결과 계약 상대자는 발주자가 설계 시 적용한 산재보험의 업종(예: 건설업, 3.7%)을 계약체결 시 계약금액(산출내역서)에 그대로 반영하였으며, 이후 기성대가도 같은 요율로 청구 및 지급받았음에도 불구하고 실제 관할 공단에는 지급받은 금액이 아닌 당초 계약 상대자가 신고한 사업종류의 보험료율로 아내와 같이 납부하여 차액만큼 부당이익이 발생한 것으로 확인

2) 법률자문 : [☑본부] 산재보험료 환급 관련 검토(2017. *. *, 2018. *. *)

된바 법률상 원인 없이 취득한 급부로 보아 회수방안을 강구할 필요가 있다.

(관계부서 의견) ♡ 발전소, ♡ 발전소 관련자들은 산재보험료의 경우, 준공 시 해당보험료의 가입여부와 완납증명서만을 확인 후 대가를 지급하였으나, 산출내역서와 다르게 신고된 사업 종류로 산재보험료를 납부하여 계약상대자에게 부당이득이 발생하게 한 것을 인정하면서 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

♡ 발전소장은

① 계약상대자가 산출내역서상의 보험료율로 대가를 지급받고 이와 다르게 신고한 사업종류의 산재보험료율을 기준으로 관할공단에 납부하여 차액만큼 부당이득을 취한 용역 *건에 대하여 회수방안을 강구하시기 바랍니다.(시정)

② 용역 대가지급 시 산출내역서와 다르게 신고된 사업종류로 산재보험료를 납부하여 계약상대자에게 부당이득이 발생하지 않도록 관련 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보)

♡ 발전소장은

계약상대자가 산출내역서상의 보험료율로 대가를 지급받고 이와 다르게 신고한

사업종류의 산재보험료율을 기준으로 관할공단에 납부하여 차액만큼 부당이득을
취한 용역 *건에 대하여 회수방안을 강구하시기 바랍니다.(시정)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개선요구 및 통보

제 목 용역 과업지시서의 수량과 산출내역서의 수량 불일치
관 련 부 서 ★ 발전소, ▲ 발전소, ▼ 발전소, ♠ 발전소, ♠ 발전소,
♡ 발전소, ♥ 건설소

내 용

사규 「계약규정시행세칙」 제29조(공사의 입찰)에 따르면, 계약담당자는 용역을 입찰에 부치려는 때에는 과업지시서 등 “입찰 관련 서류”를 작성해야 하며, 입찰에 참가하려는 자에게 열람할 수 있도록 해야 한다.

또한 「용역계약일반조건」 제4조(계약문서) 제1항에 따라 계약문서는 계약서, 설계서, 유의서, 용역계약일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서³⁾ 및 산출내역서 등으로 구성되며 상호보완의 효력을 가지고, 이 경우 산출내역서는 계약 금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급 시에 적용할 기준으로서 계약 문서로서의 효력을 갖는다고 명시하고 있다. 아울러 동 조건 제4조 제2항, 제3항에 따라 용역계약특수조건에 계약상대자의 계약상 이익을 제한하는 특수조건의 해당 내용은 효력이 인정되지 아니한다고 규정되어 있다.

따라서 용역계약을 추진하며 특정한 과업 내용, 경비 등을 실적 정산하고자 하는 경우, 과업지시서에 해당 비목을 실적 정산할 것이라고 명시하여야 하며, 특히 발주자의 설계 당시 실적 정산 대상의 수량을, 계약 후 계약상대자가 그대로 반영하게 하려는 경우, 해당 내용도 과업지시서에 작성하여 입찰공고단계에

3) 과업지시서, 용역시방서, 용역규격서 등 규정이나 실무에서 다르게 표현하기도 하지만 같은 문서를 지칭

서부터 계약상대자가 열람할 수 있도록 하여야 한다. 이와 관련하여 한국엔지니어링 협회의 유권해석 자료⁴⁾에 따르면, 기술용역 추진 시 실비정액가산방식의 직접비(직접인건비, 직접경비)를 실제 투입인원에 따라 정산하고자 하는 경우, 계약 전 입찰공고단계에서 이에 대한 내용을 공개해야 한다고 되어있다. 그러므로 실적정산에 대한 내용이 입찰단계에서부터 알림이 누락된 경우, 계약상대자가 발주자의 설계서 대비 실적 정산 대상의 수량을 임의로 가감하여 산출내역서를 제출하더라도 법적으로 이를 제재할 수 있는 근거가 부족하게 된다. 또한 건설엔지니어링에 대해서도 「건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준」 제11조에 따라 직접경비는, 계약 시 당사자간 계약문서 및 과업지시서에 직접경비에 대하여 추후 그 실제 소요비용으로 정산함을 명시하여야 한다고 규정하고 있으므로, 실적정산 대상에 대해서는 입찰공고단계에서 용역 시방서 등을 통해서 그 정산 대상의 수량과 기준에 대해 명시하는 것이 타당하다.

한편, 용역 과업지시서에 실적정산 항목, 수량 등이 누락되어, 계약상대자의 산출내역서에 해당 항목에 대한 수량이 감소하여 제출된 경우, 이를 부당이득으로 보고 환수가 가능한지 등에 대해 우리회사 ⊗실을 통한 법률 자문을 요청하였는데, ⊗실에서는, 계약상대자 입장에서 기존 산출내역서의 확정분 항목이 근거 없이 감액되는 효과가 발생하므로, 부당이득의 범위를 주장·입증하는데 어려움이 될 수 있다고 회신하였다. 그러나 이러한 일들이 재발하지 않도록, 용역의 과업지시서에도 ‘공사계약에서의 물량 내역서’와 같은 형태로 과업의 물량에 계약상대자가 단가를 기재하여 산출내역서를 제출하도록 과업지시서에 명시하는

4) 엔지니어링사업대가의 기준 질의, 회신 사례집 64, 100번 (2017.10. / 한국엔지니어링협회 발간)

것은 금지되지 않을 것으로 보인다고 판단하였다.⁵⁾

이를 종합적으로 판단하면, 용역 산출내역서를 검토할 경우에는, 발주자의 과업지시서와 비교하여 계약금액의 조정, 기성부분에 대한 대가 지급시에 적용할 기준으로 활용할 수 있는지 여부를 면밀히 검토하여, 향후 계약 변경 등과 관련하여 계약 분쟁이 생기지 않도록 사전에 방지하여야 한다.

그러나 「2024년 ♠ 수상태양광 ***** 용역」 등 **건의 계약에서, ① 과업지시서에 실적정산 대상의 수량, 정산 기준이 누락되었거나, ② 과업별 내역서가 구분되지 않은 경우가 확인되었다.

아울러, *** 용역의 경우, ●업무 직원의 평일 및 휴일 근무, 시간외수당에 대해 발주자의 설계 시 수량과 계약상대자의 산출내역서상 수량이 다른 사례도 확인되었다.

이와 같이 과업지시서가 아닌 감독의 임의 또는 계약 후, 계약상대자와 협의에 의해 계약내용을 결정하는 관행과 관련하여, 관련 분야 교육을 담당하는 △처에서는 용역 설계와 관련된 교육을 별도로 운영하지 않고 있음을 확인하였다. 따라서, 기술용역의 설계, 과업지시서 작성 등과 관련된 교육을 실무자들이 참가하는 공사설계, 설비 관리 감독 교육 등 정규 교육 과정에 포함하여 운영하도록 교육과정을 개선할 필요가 있다.

또한, ●업무 용역과 같이 실제로 투입되는 기술 인력의 평일 업무일수와 초과근무 시간에 대해 실적정산을 하는 기술 용역의 설계 시에는, 과업지시서에 투입인력의 평일 근무일수와 초과근무수당 수량을 명시하고, 계약상대자가 산출

5) ⊗실 문서(2025. *. *.) 관련이며, 사외 정부법무공단의 의견을 붙임으로 송부하였음

내역서 제출 시, 해당 수량에 단가를 기재한 방식으로 직접인건비에 계상하도록, 관련 표준시방서를 운영하도록 개선할 필요가 있다.

(관계부서 의견) ★ 발전소, ▲ 발전소, ▼ 발전소, ♠ 발전소, ♣ 발전소, ♥ 발전소, ♡ 건설소 관련자들은 감사결과를 수용하면서 향후 용역 추진 시 과업 수량, 실적 정산 방법, 적정한 기성 대가 기준 등에 대해 과업지시서를 통해 명시하겠다고 하였으며, 재발 방지를 위해 절차서 등을 통한 관리보다는 구체적인 사례를 통한 교육이 진행되었다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

★ 발전소장은

「계약규정시행세칙」 제29조(공사의 입찰), 「용역계약일반조건」 제4조(계약문서) 제1항에 따라, 용역사업을 추진 시, 입찰공고단계에서 과업 지시서에 과업 수량, 실적 정산 방법, 적정한 기성 대가 기준 등을 누락한 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 강구하시기 바랍니다.(통보)

▲ 발전소장은

「계약규정시행세칙」 제29조(공사의 입찰), 「용역계약일반조건」 제4조(계약문서) 제1항에 따라, 용역사업을 추진 시, 입찰공고단계에서 과업 지시서에 과업 수량, 실적 정산 방법, 적정한 기성 대가 기준 등을 누락한 부서 직원을 대상으로 관

련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록
강구하시기 바랍니다.(통보)

▼ 발전소장은

「계약규정시행세칙」 제29조(공사의 입찰), 「용역계약일반조건」 제4조(계약문서)
제1항에 따라, 용역사업을 추진 시, 입찰공고단계에서 과업 지시서에 과업 수량,
실적 정산 방법, 적정한 기성 대가 기준 등을 누락한 부서 직원을 대상으로 관
련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록
강구하시기 바랍니다.(통보)

♠ 발전소장은

「계약규정시행세칙」 제29조(공사의 입찰), 「용역계약일반조건」 제4조(계약문서)
제1항에 따라, 용역사업을 추진 시, 입찰공고단계에서 과업 지시서에 과업 수량,
실적 정산 방법, 적정한 기성 대가 기준 등을 누락한 부서 직원을 대상으로 관
련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록
강구하시기 바랍니다.(통보)

♠ 발전소장은

「계약규정시행세칙」 제29조(공사의 입찰), 「용역계약일반조건」 제4조(계약문서)
제1항에 따라, 용역사업을 추진 시, 입찰공고단계에서 과업 지시서에 과업 수량,
실적 정산 방법, 적정한 기성 대가 기준 등을 누락한 부서 직원을 대상으로 관
련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록

강구하시기 바랍니다.(통보)

♡ 발전소장은

「계약규정시행세칙」 제29조(공사의 입찰), 「용역계약일반조건」 제4조(계약문서) 제1항에 따라, 용역사업을 추진 시, 입찰공고단계에서 과업 지시서에 과업 수량, 실적 정산 방법, 적정한 기성 대가 기준 등을 누락한 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 강구하시기 바랍니다.(통보)

♡ 건설소장은

「계약규정시행세칙」 제29조(공사의 입찰), 「용역계약일반조건」 제4조(계약문서) 제1항에 따라, 용역사업을 추진 시, 입찰공고단계에서 과업 지시서에 과업 수량, 실적 정산 방법, 적정한 기성 대가 기준 등을 누락한 부서 직원을 대상으로 관련 법령 및 업무처리 기준에 대하여 교육하는 등 유사사례가 재발되지 않도록 강구하시기 바랍니다.(통보)

⊕처장은

① 「엔지니어링사업대가의 기준», 「시설물의 안전 및 유지관리 실사 등에 관한 지침», 「건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준», 「환경영향평가등의 대행비용 산정기준」 등에 따라 직접인건비, 직접경비 등 비목별 계상 가능 과업, 과업지시서 작성 시 유의사항, 적절한 실적 정산 방법 및 기성 대가 기준, 관련 유권해석 등의 내용이 포함된 교육을 공사설계, 기계·전기·제어설비 관리감독 교육 등의 정

규 교육 과정에 포함하여 운영하시기 바랍니다.(개선)

② 사업소에서 ●업무 용역을 발주하는 경우, 과업지시서에 실적 정산 대상인 ●업무의 평일근무와 초과근무수당 수량을 명시하고, 계약상대자가 산출내역서 제출 시, 해당 수량에 단가를 기재한 방식으로 직접인건비에 계상하도록 관련 표준시방서를 운영하시기 바랍니다.(개선)

◆처장은

사업소에서 ●업무 용역을 발주하는 경우, 과업지시서에 실적 정산 대상인 ●업무의 평일근무와 초과근무수당 수량을 명시하고, 계약상대자가 산출내역서 제출 시, 해당 수량에 단가를 기재한 방식으로 직접인건비에 계상하도록 관련 표준시방서를 운영하시기 바랍니다.(개선)